Beglaubigte Abschrift

Landgericht Berlin II

Im Namen des Volkes

Urteil

In dem Rechtsstreit

REAL Solution Inkasso GmbH & Co. KG, vertreten durch die persönlich haftende Gesellschafterin REAL Solution Verwaltungsgesellschaft mbH, diese vertreten durch die Geschäftsführer,

.

gegen

Oleksandr Tsyba, Berlin
- Beklagter -

Zivilkammer 10 - durch den Vorsitzenden Richter am Landgericht
gericht und den Richter am Landgericht am
13.06.2025 ohne mündliche Verhandlung gemäß § 341 Abs. 2 ZPO für Recht erkannt:

1. Der gegen den Vollstreckungsbescheid des Amtsgerichts Hamburg-Altona - Gemeinsa-
Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern - vom 21.08.2023,
Einspruch wird als unzulässig verworfen.

2. Der Beklagte hat die weiteren Kosten des Rechtsstreits zu tragen.

3. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.

4. Der Streitwert wird auf 7.276,60 € festgesetzt.

Tatbestand

Der Vollstreckungsbescheid ist dem Beklagten am 24.08.2023 zugestellt worden. Mit Schreiben vom 18.02.2025, beim Mahngericht eingegangen am 21.02.2025, begehrte der Beklagte *„Wiedereinsetzung in den vorigen Stand"*.

Entscheidungsgründe:

Das Schreiben vom 18.02.2025 ist dahin auszulegen, dass der Beklagte Einspruch gegen den Vollstreckungsbescheid einlegen möchte und er eine Wiedereinsetzung in die Einspruchsfrist beantragt.

Der Einspruch ist unzulässig und daher gemäß §§ 700 Abs. 1, 341 ZPO zu verwerfen. Der Einspruch wurde nicht innerhalb der am 07.09.2023 abgelaufenen zweiwöchigen Einspruchsfrist (§ 339 Abs. 1 ZPO) eingelegt. 1, 339 ZPO. Eine Wiedereinsetzung in die Einspruchsfrist ist nicht mehr möglich, da vom Ende der versäumten Frist an gerechnet, mehr als ein Jahr abgelaufen ist, § 234 Abs. 3 ZPO. Die Ausschlussfrist des § 234 Abs. 3 ZPO lief mithin bereits am 11.09.2024 ab.

Der Einspruch war daher, worauf der Beklagte hingewiesen wurde, ohne weitere Prüfung der Einwendungen des Beklagten gegen die titulierte Forderung und ohne eine mündliche Verhandlung zu verwerfen, § 341 ZPO.

Daran ändern auch die Ausführungen des Beklagten im Schreiben vom 6. Juni 2025 nichts. Die Jahresfrist des § 234 Abs. 3 ZPO stellt eine gesetzliche Ausschlussfrist dar, eine absolute Zeitgrenze für die Wiedereinsetzung. Sie ist mit dem Grundgesetz vereinbar (BVerfG, Beschluss vom 18. Dezember 1972 - 2 BvR 756/71, zitiert nach BGH, Beschluss vom 19. Februar 1976 - VII ZR 16/76, MDR 1976, 569; vom 24. September 1986 - VIII ZB 42/86, VersR 1987, 256).

Der Beklagte legt vorliegend auch keinen Ausnahmefall dar, der eine Nichtanwendung des § 234 Abs. 3 ZPO gebietet. Ein solcher Ausnahmefall kommt in Betracht, wenn das Versäumen der Jahresfrist der Sphäre des Gerichts und nicht derjenigen des Antragstellers zuzurechnen ist (BGH, Beschluss vom 21. Januar 2016 – IX ZA 24/15 –, Rn. 7, juris) oder, wenn es an einem schutzwürdigen Vertrauen auf Seiten des Prozessgegners fehlt, etwa weil dieser die Versäumung der Ausschlussfrist arglistig veranlasst hat (MüKoZPO/Stackmann, 7. Aufl. 2025, ZPO §

234 Rn. 23, beck-online; OLG Stuttgart, NJW-RR 2002, 716, 717).

Vorliegend liegt die Versäumung der Jahresfrist allein in der Sphäre des Beklagten, weshalb ein Ausnahmefall nicht anzunehmen ist. Sofern der Beklagte aus gesundheitlichen Gründen über ein Jahr gehindert gewesen sein sollte, seine Rechte wahrzunehmen, hätte er sich Unterstützung suchen müssen.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 97 ZPO, die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit auf § 708 Nr. 3 ZPO.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen die Entscheidung, mit der der Streitwert festgesetzt worden ist, kann Beschwerde eingelegt werden, wenn der Wert des Beschwerdegegenstands 200 Euro übersteigt oder das Gericht die Beschwerde zugelassen hat.

Die Beschwerde ist binnen **sechs Monaten** bei dem

Landgericht Berlin II
Tegeler Weg 17-21
10589 Berlin

einzulegen.

Die Frist beginnt mit Eintreten der Rechtskraft der Entscheidung in der Hauptsache oder der anderweitigen Erledigung des Verfahrens. Ist der Streitwert später als einen Monat vor Ablauf der sechsmonatigen Frist festgesetzt worden, kann die Beschwerde noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder formloser Mitteilung des Festsetzungsbeschlusses eingelegt werden. Im Fall der formlosen Mitteilung gilt der Beschluss mit dem vierten Tage nach Aufgabe zur Post als bekannt gemacht.

Die Beschwerde ist schriftlich einzulegen oder durch Erklärung zu Protokoll der Geschäftsstelle des genannten Gerichts. Sie kann auch vor der Geschäftsstelle jedes Amtsgerichts zu Protokoll erklärt werden; die Frist ist jedoch nur gewahrt, wenn das Protokoll rechtzeitig bei dem oben genannten Gericht eingeht. Eine anwaltliche Mitwirkung ist nicht vorgeschrieben.

Rechtsbehelfe können auch als **elektronisches Dokument** eingereicht werden. Eine einfache E-Mail genügt den gesetzlichen Anforderungen nicht.

Rechtsbehelfe, die durch eine Rechtsanwältin, einen Rechtsanwalt, durch eine Behörde oder durch eine juristische Person des öffentlichen Rechts einschließlich der von ihr zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben gebildeten Zusammenschlüsse eingereicht werden, sind **als elektronisches Dokument** einzureichen, es sei denn, dass dies aus technischen Gründen vorübergehend nicht möglich ist. In diesem Fall bleibt die Übermittlung nach den allgemeinen Vorschriften zulässig, wobei die vorübergehende Unmöglichkeit bei der Ersatzeinreichung oder unverzüglich danach glaubhaft zu machen ist. Auf Anforderung ist das elektronische Dokument nachzureichen.

Elektronische Dokumente müssen
- mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden Person versehen sein oder
- von der verantwortenden Person signiert und auf einem sicheren Übermittlungsweg eingereicht werden.

Ein elektronisches Dokument, das mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden Person versehen ist, darf wie folgt übermittelt werden:
- auf einem sicheren Übermittlungsweg oder

- an das für den Empfang elektronischer Dokumente eingerichtete Elektronische Gerichts- und Verwaltungspostfach (EGVP) des Gerichts.

Wegen der sicheren Übermittlungswege wird auf § 130a Absatz 4 der Zivilprozessordnung verwiesen. Hinsichtlich der weiteren Voraussetzungen zur elektronischen Kommunikation mit den Gerichten wird auf die Verordnung über die technischen Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs und über das besondere elektronische Behördenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung - ERVV) in der jeweils geltenden Fassung sowie auf die Internetseite www.justiz.de verwiesen.

Richter
am Landgericht

Richter
am Landgericht

Richter
am Landgericht

LANDGERICHT BERLIN II

Für die Richtigkeit der Abschrift
Berlin, 17.06.2025

Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle
Durch maschinelle Bearbeitung beglaubigt
- ohne Unterschrift gültig